



MINISTERUL FINANTELOR
Agencia Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Serviciul Îndrumare, Asistență și Servicii Contribuabili



Depunerea declarației unice 2024-2025 pentru veniturile din investiții și veniturile din alte surse

14 MAI 2025

- Ordin ANAF nr. 7015/2024 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice";
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Informații generale privind depunerea Declarația Unică (Formular 212) - DU



- Ce cuprinde această declarație?
- Cine depune DU?
- Cum depunem DU?
- Reguli generale de completare și rectificare a declarației.

Structura Declarației Unice 2024-2025

Structura Declarației Unice 2024-2025 este:

Capitolul I - Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul 2024.

Cuprinde toate categoriile de venituri, cu excepția:

- veniturilor impozitate la sursă pentru care impozitul este final;
Și (situație tranzitorie)
- veniturilor care se declarau exclusiv în capitolul II (Declarația unică estimativă) conform legislației anului 2024 (veniturile din activități independente și din activități agricole impuse pe baza normelor de venit, veniturile în lei din cedarea folosinței bunurilor impuse pe baza cotelor forfetare de cheltuieli).

Declarația unică Cap. I conține de asemenea și contribuțiile sociale datorate pentru anul 2024.

Capitolul II - Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției pentru anul 2025.

Cine completează declarația ?

Termen de declarare

Declarația se completează de:

- **Contribuabil** (persoana fizică care datorează impozit sau contribuții sociale) sau
- **Împuternicitul/curatorul fiscal al contribuabilului**, desemnat potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală.

Termen de declarare:

- **26 mai 2025*** inclusiv, în vederea declarării venitului realizat și stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale.
! Acesta este și termen de plata pentru obligațiile fiscale ale anului 2024.
- **Oricând în cursul anului 2025**, în vederea declarării CASS de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției.

*Întrucât data de 25.05.2025 este zi nelucrătoare (duminică), termenul pentru îndeplinirea obligației de depunere se prelungește până în prima zi lucrătoare următoare - 26.05.2025.

Modalități de depunere a declarației

I. Prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv:

- prin intermediul serviciului "Spațiul privat virtual" (SPV), accesând căsuța „Depunere Declarației unică și alte formulare SPV-PF” din partea dreaptă sus a paginii principale a site-ului www.anaf.ro și folosind numele de utilizator și parola contului SPV;



Autentificare
Ro e-Factura / Ro e-Transport
RO e-TVA

Autentificare certificat

Autentificare utilizator

Depunere declarație unică
și alte formulare SPV-PF



Despre ANAF	Asistență Contribuabili	Servicii Online	Info publice	Info ANAF	Programe și Proiecte	Info UE	Integritate Instituțională	Contact
-------------	-------------------------	-----------------	--------------	-----------	----------------------	---------	----------------------------	---------



- pe site-ul e-guvernare.ro - <https://decl.anaf.mfinante.gov.ro/> dacă PF este înrolată în SPV cu semnătură electronică calificată;

Modalități de depunere a declarației

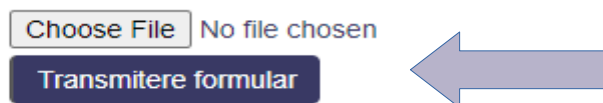
Formularul electronic poate fi descărcat de pe site-ul [www.anaf.ro/ServiciiOnline/Descărcare Declarații Electronice](http://www.anaf.ro/ServiciiOnline/DescărcareDeclaratiiElectronice)

sau accesând linkul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/dclUnica_2025-v1.0.0_06012025.pdf

Etapele transmiterii declarației prin SPV:

- Descărcați formularul pe calculatorul dvs. unde îl puteți completa, salva și apoi trimite pe calea indicată în pagina anterioară;

- Pe e-mail veți primi informații suplimentare despre corectitudinea depunerii.



- Dacă transmiterea s-a efectuat cu succes veți primi un mesaj cu privire la înregistrarea acestuia sub un număr care v-a fost alocat;
- Ulterior, în emailul asociat contului de SPV sau în secțiunea „Mesaje” din contul dvs SPV veți primi un alt număr numit „index de încărcare” și un link unde puteți verifica dacă declarația a fost depusă fără erori și este validă;

! Declarațiile care au erori nu sunt considerate depuse. În acest caz trebuie să verificați sursa erorilor, să le remediați, să salvați declarația și să o retransmiteți.

Modalități de depunere a declarației

II. În format hârtie, direct la registratura organului fiscal de domiciliu sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului sau poate fi descărcată de pe site-ul [www.anaf.ro/Asistență Contribuabili/Declararea obligațiilor fiscale/Toate formularele cu explicații ori accesând direct linkul \[https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa_D212_2024.pdf\]\(https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa_D212_2024.pdf\)](http://www.anaf.ro/Asistență_Contribuabili/Declararea_obligațiilor_fiscale/Toate_formularele_cu_explicații_ori_accesând_direct_linkul_https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa_D212_2024.pdf).

Competența de administrare a contribuabililor

În cazul persoanelor fizice organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor bugetare ale contribuabililor este organul fiscal central în a cărei rază teritorială persoana fizică are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

Declarația unică se poate depune și la Primăria de domiciliu, pentru localități unde nu exista un sediu ANAF.

Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal/primărie sau data depunerii la poștă, după caz.

Modalități de depunere a declarației

Recomandăm depunerea online a Declarației unice deoarece, față de formatul letric:

- Formularul electronic este mult mai ușor de completat putând să selectați doar secțiunile dedicate veniturilor pe care le obțineți;
- Formularul electronic oferă lămuriri/explicații legate de completarea anumitor casete;
- Formularul electronic calculează automat, în funcție de venituri, cotele forfetare de cheltuieli, baza de impozitare, impozitul, contribuția de sănătate datorată, limitele neimpozabile în cazul veniturilor agricole etc;
- Formularul electronic blochează câmpurile care nu trebuie completate, în funcție de categoria de venituri pe care ați selectat-o;
- După depunerea online, aveți un feed back rapid cu privire la existența anumitor erori ori atenționări*, putând să le remediați rapid;

* **Atenție - erorile și atenționările sunt generate de nerespectarea unor corelații. Nu veți fi atenționați cu privire la nivelul veniturilor declarate/faptul că nu ați declarat anumite venituri/faptul că la nivelul veniturilor declarate ați datora și contribuții sociale etc.**

Modalități de depunere a declarației

Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza **calculatoarele destinate auto-servirii** din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:

- înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;
- completarea Declarației Unice;
- depunerea Declarației Unice.

Lista sediilor unităților fiscale în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regăsește pe portalul www.anaf.ro, la secțiunea **Asistență contribuabili - Servicii oferite contribuabililor**.

De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale din localitățile unde nu există un sediu ANAF, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice.

Reguli generale de completare a declarației

Se completează câte o secțiune pentru fiecare **categorie** și **sursă de venit**, pentru veniturile realizate.

Pentru acest lucru:

- la formularul DU **hârtie** se vor folosi **anexe**, dacă PF are venituri din mai multe surse care se declară în aceeași subsecțiune.

(https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa_D212_2024.pdf)

- la formularul DU **electronic** se generează o nouă categorie de venit sau sursă de venit apăsând butonul **„Adaugă venit”**.

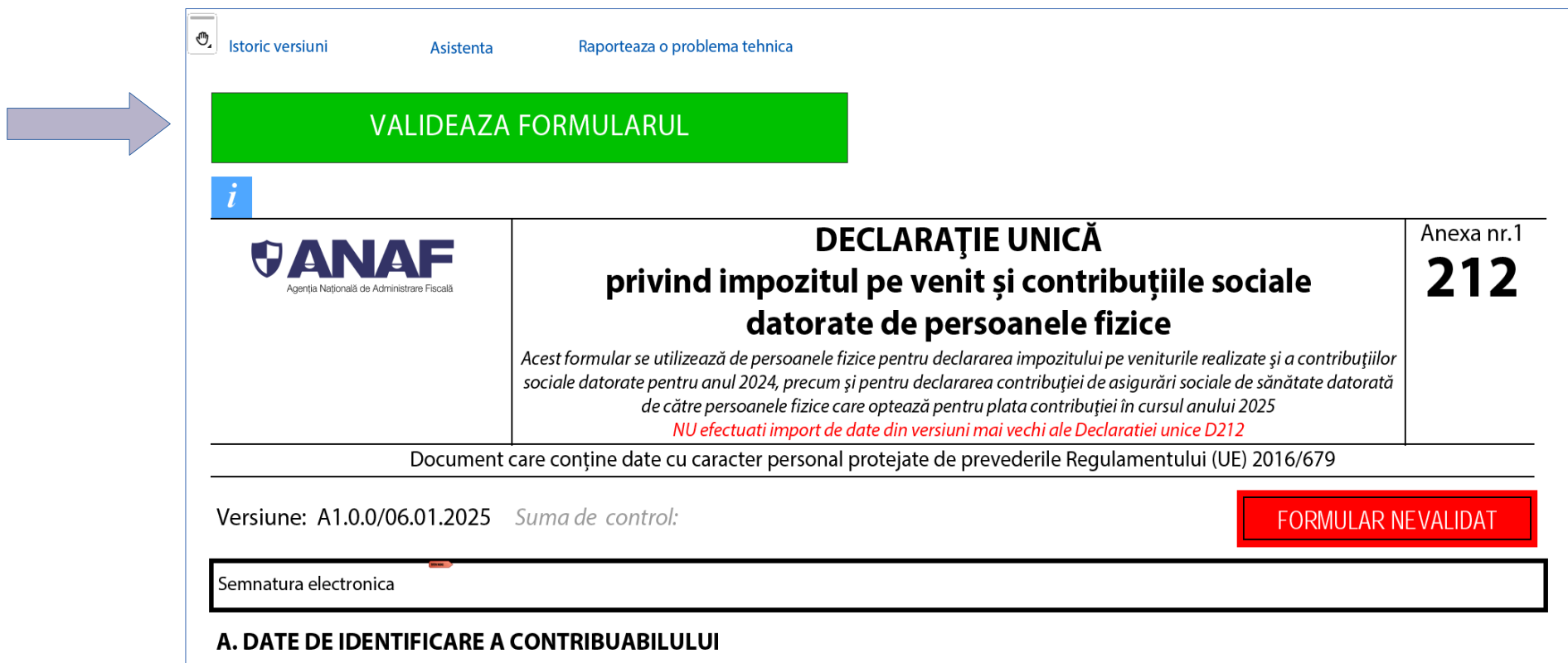
La **Cod de identificare fiscală** se trece **CNP/NIF** (13 caractere numerice) al persoanei fizice care își completează / pentru care se completează DU.

Dacă declarația se completează de împuternicit/curator fiscal, acesta își trece datele de identificare la pct. C **„Date de identificare ale împuternicitului/curatorului fiscal”** din DU.

Reguli generale de completare a declarației

În formularul electronic, **câmpurile cu chenar roșu** se completează **obligatoriu**.

După completarea DU format electronic, aceasta se validează pe butonul de pe prima pagină, stânga, sus **(VALIDEAZĂ FORMULARUL)**.



Istoric versiuni Asistentă Raportează o problema tehnica

VALIDEAZĂ FORMULARUL

DECLARAȚIE UNICĂ
privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice

Acest formular se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2024, precum și pentru declararea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției în cursul anului 2025
NU efectuați import de date din versiuni mai vechi ale Declarației unice D212

Anexa nr.1
212

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Versiune: A1.0.0/06.01.2025 Suma de control:

FORMULAR NEVALIDAT

Semnatura electronica

A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rectificarea declarației Unice

Declarația rectificativă se întocmește pe același formular, bifându-se după caz căsuța/căsuțele "Declarație rectificativă privind Capitolul I" și/sau "Declarație rectificativă privind Capitolul II", și completându-se, după caz, capitolul/capitolele respective unde se înscriu toate datele și informațiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială/anterioară.

! Există doar o declarație inițială - prima declarație depusă fără erori - și aceasta nu are nicio bifă de rectificativă selectată.

Declarația rectificativă este declarația cu cel puțin o bifă de rectificativă selectată (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole);

Declarația nu poate fi depusă și nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepțiile prevăzute la art. 105 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care contribuabilul depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare potrivit art. 105 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, se bifează caseta corespunzătoare temeiului legal pentru această depunere.

Căsuța "Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare" se bifează în situația în care rectificarea datelor declarate anterior se efectuează ca urmare a unei notificări de conformare, în condițiile Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Impozitul pe veniturile din investiții



- Veniturile din investiții și modurile de impozitare
- Venituri din investiții pentru care declararea impozitului se face de contribuabil
- Venituri din investiții impuse prin reținere la sursă

Veniturile din investiții

Veniturile din investiții cuprind:

a) venituri din dividende;

dividend - o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele:

Se consideră dividende din punct de vedere fiscal și se supun aceluiași regim fiscal ca veniturile din dividende:

- câștigurile obținute de persoanele fizice din deținerea de titluri de participare la organisme de plasament colectiv;
- veniturile în bani și în natură distribuite de societățile agricole, cu personalitate juridică, constituite potrivit legislației în materie, unui participant la societatea respectivă drept consecință a deținerii părților sociale;

b) venituri din dobânzi;

dobânda - orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată;

c) câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;

titlu de valoare - orice titlu de participare și orice instrumente financiare calificate astfel prin legislația în materie din statul în care au fost emise;

instrumente financiare:

- valori mobiliare (clasele de titluri de valoare care pot fi negociate pe piața de capital, cu excepția instrumentelor de plată, precum acțiunile deținute la societăți și alte titluri de valoare echivalente acțiunilor deținute la societăți, la societăți de tip parteneriat sau la alte entități, precum și certificatele de depozit pentru acțiuni, obligațiunile și alte titluri de creanță securitizate, inclusiv certificatele de depozit pentru astfel de titluri, etc);
- instrumente ale pieței monetare;
- unități ale organismelor de plasament colectiv;
- instrumente financiare derivate (precum contracte de opțiuni, contracte futures, contracte swap, contracte forward pe rate și orice alte contracte derivate referitoare la titluri de valoare, monede, rate ale dobânzii, mărfuri etc.)

d) câștiguri din transferul aurului de investiții;

e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

art. 7 pct.11,12, 41, art.91 Cod fiscal, pct. 22 alin. (1)-(2) Titlul IV Norme Metodologice Cod fiscal (NM), art. 3 alin. (1) pct. 34,36,84 Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, art. 2 alin. (1) pct. 29 Regulament (UE) nr. 600/2014; art. 4 alin. (1) pct. 44 lit. c), secțiunea C, pct. 4-10 Directiva 2014/65/UE

Veniturile din investiții care nu sunt impozabile

La art. 93 din Codul fiscal sunt precizate veniturile din investiții care nu sunt impozabile și transferurile care nu generează venituri impozabile, precum:

- veniturile realizate din deținerea și transferul instrumentelor financiare care atestă datoria publică a statului, precum și a unităților administrativ-teritoriale, inclusiv din operațiunile de tip repo și reverse/repo cu aceste instrumente, indiferent de piața/locul de tranzacționare unde are loc operațiunea;
- venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc în funcție de fondul social deținut;
- transferul de titluri de valoare și/sau aur de investiții la momentul dobândirii acestora cu titlu de moștenire ori donație;
- distribuirea în bani sau în natură, efectuată ca urmare a restituirii cotei-părți din aporturi, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;
- transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare/părților sociale, în situația transferurilor între soți, precum și la ieșirea din indiviziune, la momentul transferului respectiv;
- transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul constituirii de garanții în legătură cu împrumutul de valori mobiliare, conform legislației aplicabile;
- conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative, a acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă, a unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni, în conformitate cu prevederile legislației în materie;
- aportul în natură reprezentând acțiuni emise de societăți/părți sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.

La încadrarea în plafonul pentru stabilirea obligației de plată a CASS nu se iau în calcul veniturile neimpozabile.

Impozitul pe veniturile din investiții

Modul de impozitare a veniturilor:

1. Prin autoimpunere, respectiv **calculul și declararea impozitului în Declarația Unică** de către beneficiarii veniturilor:

- venituri din transferul titlurilor de valoare și alte operațiuni cu instrumente financiare care nu sunt efectuate prin intermediari;
- câștiguri din transferul aurului de investiții.

2. Prin reținere la sursă, de către plătitori:

- Dividende;
- Dobanzi;
- Transferul titlurilor de valoare și alte operațiuni cu instrumente financiare care sunt efectuate prin intermediari;
- venituri din lichidarea unei persoane juridice.

! Pentru aceste venituri beneficiarii veniturilor nu au obligația declarării impozitului în Declarația Unică.

Impozitul pe veniturile din investiții care trebuie declarat de contribuabil

Persoanele fizice care obțin venituri din transferul titlurilor de valoare și alte operațiuni cu instrumente financiare:

Calculează câștigul net anual/pierderea netă anuală

Câștigul net anual/pierderea netă anuală = câștigurile - pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului - costurile aferente tranzacțiilor care nu pot fi alocate direct fiecărei tranzacții;

Caștigul/pierderea pentru fiecare tranzacție = diferența pozitivă/negativă realizată între valoarea de înstrăinare/prețul de vânzare și **valoarea lor fiscală***, după caz, pe tipuri de titluri de valori, care include costurile aferente tranzacției și costuri legate de transferul de proprietate aferente împrumutului de valori mobiliare, dovedite cu documente justificative. Determinarea câștigului/pierderii se realizează la data efectuării plăților prețului tranzacției, pe baza documentelor justificative.

Stabilesc, după caz, câștigul net anual impozabil

câștigul net anual impozabil = câștigul net anual - pierderile nete anuale reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operațiuni.

Declară câștigul net anual impozabil/pierderea netă anuală în Declarația Unică, Capitolul I - Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate.

Declarația Unică se depune până cel târziu în 25 Mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

* **Valoarea fiscală = valoarea de achiziție sau de aport.** În cazul titlurilor de valoare primite sub forma avantajelor de către contribuabilii care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, altele decât cele dobândite în cadrul sistemului stock options plan, valoarea fiscală este valoarea de piață la momentul dobândirii titlurilor de valoare.

Impozitul pe veniturile din investiții care trebuie declarat de contribuabil

Pierdere netă anuală stabilită prin declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se recuperează în limita a **70% din câștigurile nete anuale obținute în următorii 5 ani fiscali consecutivi.**

Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:

- a) reportul se efectuează cronologic, în funcție de vechimea pierderii, în următorii 5 ani consecutivi;
- b) dreptul la report este personal și netransmisibil;
- c) pierdere reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. a), reprezintă pierdere definitivă.

Pierderile nete anuale provenind din străinătate se reportează și se compensează de către contribuabil în limita a 70% din câștigurile nete anuale de aceeași natură și sursă, realizate în străinătate, pe fiecare țară, înregistrate în următorii 5 ani fiscali consecutivi.

Particularități privind calculul câștigului/pierderii/valorii fiscale pentru titluri de valoare/operațiuni

- **Acțiuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă** - câștigul/pierdere se determină ca diferență pozitivă/negativă realizată între prețul de vânzare și valoarea fiscală, reprezentată de valoarea nominală a acestora.
- **Titluri de participare dobândite la preț preferențial sau gratuit, în cadrul sistemului stock options plan** - câștigul se determină ca diferență între prețul de vânzare și valoarea fiscală a acestora reprezentată de prețul de achiziție preferențial care include costurile aferente tranzacției. Pentru cele dobândite cu titlu gratuit valoarea fiscală este considerată egală cu zero.
- **Titluri de participare la organisme de plasament colectiv** - câștigul/pierdere se determină ca diferență pozitivă/negativă între prețul de vânzare/răscumpărare și valoarea fiscală, reprezentată de prețul de cumpărare/subscriere/emisiune care include și cheltuielile de tranzacționare/subscriere, definite în norme aprobate prin instrucțiuni comune emise de președintele Autorității de Supraveghere Financiară și ministrul finanțelor publice.
- **Titlurile de valoare dobândite prin schimb, inclusiv cu ocazia reorganizărilor** - câștigul/pierdere din transferul se determină la înstrăinarea ulterioară a acestora, ca fiind diferența pozitivă/negativă dintre prețul de vânzare și valoarea fiscală definită/stabilită potrivit prevederilor art. 32 și 33, după caz.
- **Operațiuni reglementate potrivit legii pentru excluderea/retragerea persoanelor fizice asociați/acționari** - câștigul/pierdere se determină ca diferența între valoarea reprezentând drepturile cuvenite asociatului/acționarului cu luarea în calcul a datoriilor societății și valoarea fiscală a titlurilor de valoare transferate.
- **Titlurile de valoare dobândite în urma unei succesiuni** - prețul de cumpărare/valoarea fiscală la momentul transferului ulterior o reprezintă prețul de achiziție plătit de deținătorul defunct dovedit cu documente justificative, al cărui moștenitor este persoana care dobândește titlurile de valoare în cauză, la care se adaugă cheltuielile aferente întocmirii actelor de succesiune. În cazul în care nu există documente pentru justificarea prețului de cumpărare/valoarea fiscală de către deținătorul defunct, valoarea fiscală este considerată zero.
- **Titluri de valoare dobândite în urma unei donații** - la momentul înstrăinării acestora, valoarea fiscală luată în calcul pentru determinarea câștigului este zero.

Impozitul pe veniturile din investiții pentru care impozitul se reține la sursă

I.1.1.Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli

1

Șterge acest Venit

☐

Venit scutit conform convenției de evitare a dublei impuneri și a legislației Uniunii Europene

☐

Opțiune privind regularizarea în România a impozitului pe venit*)

*) [Click aici pentru a citi nota](#)

I.1.1.A.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

I.1.1.A.1.Categoria de venit

Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul 2024, au realizat câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate care nu au fost efectuate prin entitățile prevăzute la art.96¹ alin.(1) din Codul fiscal, precum și din transferul aurului de investiții. Persoana fizică nerezidentă are obligația de a declara câștigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare pentru tranzacțiile care nu sunt efectuate prin entitățile prevăzute la art. 96¹ alin. (1) din Codul fiscal. Pentru aplicarea prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri, persoanele fizice nerezidente care obțin câștiguri din transferul titlurilor de valoare și operațiunea nu se efectuează prin entitățile prevăzute la art. 96¹ alin. (1) din Codul fiscal, anexează la declarație certificatul de rezidență fiscală în original sau o copie legalizată a acestuia sau a documentului eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală care are atribuții în domeniul certificării rezidenței conform legislației interne a celui stat, însoțită de o traducere autorizată în limba română.

☐

1. Activități independente

☐

2.Drepturi de proprietate intelectuală

☐

3.Cedarea folosinței bunurilor (altele decât cele de la pct.4)

☐

4.Cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic

☐

5.Activități agricole

☐

6.Silvicultură

☐

7.Piscicultură

☒

8.Transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului de investiții

☐

9.Alte surse definite conform art.114 din Codul fiscal

[Salt la punctul B](#)

 ANAF
Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Brașov

(lei)

Rd.3 Câștig net anual - se înscrie câștigul net anual reprezentând diferența dintre câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal de raportare, cumulat de la începutul anului, din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții, definit potrivit legii.
Se completează numai în situația în care câștigurile sunt mai mari decât pierderile.

Rd.4 Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența dintre pierderile și câștigurile înregistrate în cursul anului fiscal de raportare, cumulat de la începutul anului, din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții, definit potrivit legii.
Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câștigurile.

Rd. 5 Pierderi fiscale anuale raportate din anii precedenți - se înscrie suma reprezentând pierderile fiscale anuale raportate din anii precedenți, potrivit

1. Exemplu cu câștig net anual și pierdere fiscală →

- 1.Venit brut
- 2.Cheltuieli deductibile, potrivit legii
- 3.Venit net anual(rd. 1-rd.2)/ Câștig net anual
- 4.Pierdere fiscală anuală (rd.2.-rd. 1)/Pierdere netă anuală
- 5.Pierderi fiscale/nete anuale reportate din anii precedenți
- 6.Pierdere fiscală compensată în anul de raportare²⁾
- 7.Venit/câștig net anual impozabil/Venit net anual recalculat (rd.3- rd.6) /Câștig/ Venit impozabil
- 8.Venit net anual impozabil redus ³⁾ (acest camp permite suprascrisiere)
- 9.Impozit anual datorat/Impozit pe venit datorat (rd.7. x 10% sau rd.8. x 10%) ⁴⁾

[illegible]

(lei)

Rd.3 Câștig net anual - se înscrie câștigul net anual reprezentând diferența dintre câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal de raportare, cumulat de la începutul anului, din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții, definit potrivit legii.
Se completează numai în situația în care câștigurile sunt mai mari decât pierderile.

Rd.4 Pierdere netă anuală - se înscrie pierdere netă anuală reprezentând diferența dintre pierderile și câștigurile înregistrate în cursul anului fiscal de raportare, cumulat de la începutul anului, din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții, definit potrivit legii.
Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câștigurile.

Rd. 5 Pierderi fiscale anuale raportate din anii precedenți - se înscrie suma reprezentând pierderile fiscale anuale raportate din anii precedenți, potrivit

2. Exemplu cu pierdere netă anuală și pierdere fiscală reportată →

- 1.Venit brut
- 2.Cheltuieli deductibile, potrivit legii
- 3.Venit net anual(rd.1-rd.2)/ Câștig net anual
- 4.Pierdere fiscală anuală (rd.2.-rd.1)/Pierdere netă anuală
- 5.Pierderi fiscale/nete anuale reportate din anii precedenți
- 6.Pierdere fiscală compensată în anul de raportare²⁾
- 7.Venit/câștig net anual impozabil/Venit net anual recalculat (rd.3- rd.6) /Câștig/ Venit impozabil
- 8.Venit net anual impozabil redus ³⁾ (acest camp permite suprascrisiere)
- 9.Impozit anual datorat/Impozit pe venit datorat (rd.7. x 10% sau rd.8. x 10%) ⁴⁾

[illegible]

Impozitul pe veniturile din transferul titlurilor de valoare pentru care impozitul se reține la sursă

determină câștigul/pierderea pentru fiecare transfer.

! Câștigul/pierderea aferentă transferului = diferența pozitivă/negativă realizată între valoarea de înstrăinare/prețul de vânzare și valoarea lor fiscală, după caz, pe tipuri de titluri de valori, care include costurile aferente tranzacției și costuri legate de transferul de proprietate aferente împrumutului de valori mobiliare, dovedite cu documente justificative

calculează și reține la sursă impozitul pe venit la fiecare

transfer/operațiune. Impozitul se calculează:

prin aplicarea unei cote de **1%** asupra fiecărui **câștig** din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite și înstrăinate **într-o perioadă mai mare de 365 de zile**, inclusiv, de la data dobândirii;

prin aplicarea unei cote de **3%** asupra fiecărui **câștig** din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite și înstrăinate **într-o perioadă mai mică de 365 de zile** de la data dobândirii;

! Câștigul se determină prin aplicarea metodei prețului mediu ponderat, cuprinzând și costurile aferente transferului/operațiunii, pe fiecare simbol, indiferent de perioada de deținere.

transmit către fiecare contribuabil informațiile privind totalul

câștigurilor/pierderilor și a impozitului calculat și reținut la sursă, în formă scrisă sau prin mijloace electronice, pentru tranzacțiile efectuate în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior.

declară, prin Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100), și plătesc la bugetul de stat impozitul pe venit, astfel calculat și reținut,

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Impozitul este final.

depun anual declarația 205

privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior.

Intermediarii

Aspecte fiscale internaționale

Sunt considerate ca fiind obținute **din România**, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate, următoarele:

- a) venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate, **emise de rezidenți români**;
- b) veniturile din operațiuni cu instrumente financiare derivate, realizate printr-un intermediar definit potrivit legislației în materie, **rezident fiscal român sau nerezident care are în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar**, la care persoana fizică are deschis contul.

În alte condiții decât cele de mai sus, veniturile din transferul titlurilor de valoare și operațiuni cu instrumente financiare derivate sunt considerate **venituri din străinătate**, se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia, și se declară în **Declarația unică la Capitolul I, Secțiunea I.2 - Date privind veniturile realizate din străinătate**.

Pentru transformarea în lei a titlurilor de valoare exprimate în valută, în vederea determinării câștigului și a impozitului aferent, se utilizează **cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ziua determinării câștigului**.

În convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, potrivit prevederilor articolului “Câștiguri de capital”, câștigurile realizate din înstrăinarea oricăror proprietăți, altele decât cele la care se face referire în paragrafele 1-4 ale aceluiași articol (proprietăți imobiliare, mobiliare, aeronave etc) **vor fi impozitate numai în Statul Contractant în care este rezident cel care înstrăinează**. Prin urmare **dreptul de impunere revine statului român** și nu se pune problema acordării creditului fiscal.

Impozitul pe veniturile din alte surse



- Veniturile din alte surse și modurile de impozitare
- Venituri din alte surse pentru care declararea impozitului se face de contribuabil
- Venituri din alte surse impuse prin reținere la sursă

Impozitul pe veniturile din alte surse

Veniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) - h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlul IV Impozitul pe venit.

Art.114 alin. (1) Cod fiscal

În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri:

a) prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activități **pentru o persoană fizică** în legătură cu care suportatorul nu are o relație generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, potrivit cap. III - Venituri din salarii și asimilate salariilor;

a¹) veniturile, cu excepția celor obținute ca urmare a unor contracte încheiate în baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza raporturilor de serviciu încheiate în baza Legii nr. 188/1999*) privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **obținute de către operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor** de la populație și de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice efectuate în vederea producerii de statistici oficiale;

a²) indemnizațiile pentru limită de vârstă acordate în condițiile Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor;

a³) indemnizațiile lunare acordate persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, potrivit prevederilor Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român;

a⁴) indemnizațiile lunare pentru limită de vârstă acordate persoanelor care au exercitat calitatea de primar, viceprimar, președinte al consiliului județean și vicepreședinte al consiliului județean, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

26 / 43

Art.114 alin. (2) Cod fiscal

b) câștiguri primite de la societățile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părți cu ocazia tragerilor de amortizare;

c) venituri, sub forma diferențelor de preț pentru anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;

d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial;

e) venituri obținute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată. Fac **excepție** veniturile realizate din exploatarea și valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum **20 mc/an**, care sunt neimpozabile;

f) **veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate - persoane juridice**, prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile realizate din:

1. exploatarea și valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat;

2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, acordată fiecărui membru asociat;

g) **veniturile din alte activități** decât cele de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, precum și activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II - Venituri din activități independente și cap. VII - Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

(Aici sunt cuprinse veniturile realizate de **contribuabilii care nu sunt înregistrați fiscal** potrivit legislației în materie și care desfășoară activitățile de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuală, precum și venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, menționate mai sus, **fără a avea caracter de continuitate.**)

Impozitul pe veniturile din alte surse

- h) bunurile și/sau serviciile primite de un participant la persoana juridică, acordate/furnizate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia;
- i) suma plătită unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achiziționate de la acesta, peste prețul pieței pentru astfel de bunuri ori servicii;
- j) distribuirea de titluri de participare, definite la art. 7, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică (altele decât distribuirea de titluri de participare noi, sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se dețin titluri de valoare);
- k) dobânda penalizatoare plătită în condițiile nerespectării termenului de plată a dividendelor distribuite participanților, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- k¹) **veniturile obținute de către alte persoane decât titularul dreptului de proprietate**, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, **de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților** ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele care se încadrează în categoria venituri din activități independente;
- l) **veniturile obținute de cedent ca urmare a cesiunii de creanță, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanțele respective**, altele decât cele prevăzute la lit. k¹), inclusiv în cazul drepturilor de creanțe salariale obținute în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, din patrimoniul personal;
- m) **venituri din transferul de monedă virtuală**;
- m¹) **veniturile din transferul posesiei de fapt notate în cartea funciară** în condițiile art. 13 și 41 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin acte între vii.

Impozitul pe veniturile din alte surse

În aplicarea art. 114 din Codul fiscal, în această categorie se includ, pe lângă veniturile enumerate la art. 114 alin. (2) din Codul fiscal, de exemplu, și următoarele venituri realizate de persoanele fizice:

- a) remunerațiile pentru munca prestată în interesul unităților aparținând Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și în atelierele locurilor de deținere, acordate, potrivit legii, condamnaților care execută pedepse privative de libertate;
- b) veniturile primite de studenți sub forma indemnizațiilor pentru participarea la ședințele senatului universitar;
- c) sumele plătite de către organizatori persoanelor care însoțesc elevii la concursuri și alte manifestări școlare;
- d) indemnizațiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor și personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuțiilor privind desfășurarea alegerilor prezidențiale, parlamentare și locale;
- e) veniturile obținute de persoanele care fac figurație la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate și altele asemenea;
- f) tichetele cadou acordate persoanelor fizice în afara unei relații generatoare de venituri din salarii;
- g) venituri sub forma anumitor bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați, și membrii de familie ai acestora, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;
- h) sume rămase disponibile după acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare și regenerare a pădurilor și a căror restituire a fost solicitată de proprietarii de păduri persoane fizice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare;
- i) veniturile obținute de persoanele fizice sub forma bacșișului, potrivit prevederilor legale.

Impozitul pe veniturile din alte surse

Modul de impozitare a veniturilor:

1. Prin reținere la sursă a impozitului final, de către plătitori, cu excepția veniturilor de la pct. 2.

! Pentru aceste venituri beneficiarii veniturilor nu au obligația declarării impozitului în DU.

2. Prin autoimpunere, respectiv calculul și declararea impozitului în DU de către beneficiarii următoarelor venituri:

- k¹) **veniturile obținute de către alte persoane decât titularul dreptului de proprietate**, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, **de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților** ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 (...);
- l) **veniturile obținute de cedent ca urmare a cesiunii de creanță, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanțele respective**, altele decât cele prevăzute la lit. k¹), inclusiv în cazul drepturilor de creanțe salariale obținute în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) - h) și art. 62;
- m) **venituri din transferul de monedă virtuală**;
- m¹) **veniturile din transferul posesiei de fapt notate în cartea funciară în condițiile art. 13 și 41 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin acte între vii.**

Impozitul pe veniturile din alte surse pentru care impozitul se reține la sursă

calculează și reține la sursă impozitul pe venit la momentul acordării veniturilor, prin aplicarea cotei de **10%** asupra venitului brut pentru veniturile prevăzute la art. 114, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l), m) și m¹).
Impozitul este final.

declară, prin Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100), și plătesc la bugetul de stat **impozitul pe venit**, astfel calculat și reținut, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Plătitorii de venituri

transmit către fiecare contribuabil informațiile privind totalul câștigurilor și a impozitului calculat și reținut la sursă, în formă scrisă sau prin mijloace electronice, pentru tranzacțiile efectuate în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior.

depun anual declarația 205 privind totalul câștigurilor, pentru fiecare contribuabil, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior.

Impozitul pe veniturile din alte surse pentru care impozitul se reține la sursă

O situație deosebită se înregistrează în cazul contribuabililor care realizează **veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k¹)** - *veniturile obținute de către alte persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților*, pentru care impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă, la fiecare plată, de către CEC Bank - S.A. pe baza datelor și informațiilor furnizate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut.

Însă, **prin excepție**, în cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k¹), **impozitul calculat și reținut nu reprezintă impozit final**, iar stabilirea venitului impozabil se determină ca diferență între venituri și cheltuieli, în baza documentelor justificative.

Impozitul calculat și reținut reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat.

→ **Contribuabilii depun anual declarația unică 212** privind venitul impozabil.

Impozitul pe veniturile din alte surse care trebuie declarat de contribuabil

→ Persoanele fizice care obțin venituri din transferul de monedă virtuală:

Calculează câștigul din transferul de monedă virtuală

Câștigul din transferul de monedă virtuală = diferența pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției.

Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează, cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei;

Declară câștigurile în Declarația Unică, Capitolul I - Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate.

→ Persoanele fizice care obțin venituri ca urmare a cesiunii de creanță, în calitate de cedent, respectiv de cesionar:

Calculează venitul impozabil ca diferență între veniturile și cheltuielile aferente fiecărei operațiuni efectuate, în baza documentelor justificative.

Veniturile reprezintă sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură, iar cheltuielile reprezintă plățile efectuate, aferente fiecărei operațiuni în parte, indiferent de momentul efectuării plății, evidențiate în baza documentelor justificative.

Declară venitul impozabil în Declarația Unică, Capitolul I - Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate.

Impozitul pe veniturile din alte surse care trebuie declarat de contribuabil

I.1.1.A.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

I.1.1.A.1.Categoria de venit

Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care în anul 2024 au realizat venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prevăzute la art. 115 alin. (1) din Codul fiscal, precum și cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k¹), l) și m) din Codul fiscal.

Secțiunea I.2.B Date privind impozitul anual datorat se completează astfel:

a. - venituri prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k¹) din Codul fiscal:

Rd.7 Venit impozabil - se înscrie venitul impozabil determinat ca diferență între veniturile și cheltuielile aferente fiecărei operațiuni efectuate, în baza documentelor justificative.

b. - venituri prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) din Codul fiscal:

Rd.7 Venit impozabil - se înscrie venitul impozabil determinat ca diferență între veniturile și cheltuielile aferente fiecărei operațiuni efectuate, în baza documentelor justificative.

c. - venituri din transferul de monedă virtuală prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. m) din Codul fiscal:

Rd.7 Câștig - se înscrie câștigul din transferul de monedă virtuală determinat ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției.

Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei.

d. - venituri altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k¹), l) și m) din Codul fiscal:

Rd.7 Venit impozabil - se înscrie venitul brut din alte surse.

Rd.9 Impozit pe venit datorat (comun pentru a, b, c și d) - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd.7.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☐ | 1. Activități independente |
| ☐ | 2. Drepturi de proprietate intelectuală |
| ☐ | 3. Cedarea folosinței bunurilor (altele decât cele de la pct.4) |
| ☐ | 4. Cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic |
| ☐ | 5. Activități agricole |
| ☐ | 6. Silvicultură |
| ☐ | 7. Piscicultură |
| ☐ | 8. Transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului de investiții |
| ☒ | 9. Alte surse definite conform art. 114 din Codul fiscal |

 ANAF
Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Brașov

(lei)

1. Venit brut

2.Cheltuieli deductibile, potrivit legii

3. Venit net anual(rd.1-rd.2)/ Câștig net anual

4. Pierdere fiscală anuală (rd.2.-rd.1)/Pierdere netă anuală

5. Pierderi fiscale/nete anuale reportate din anii precedenti

6. Pierdere fiscală compensată în anul de raportare²⁾

7.Venit/câștig net anual impozabil/Venit net anual recalculat
(rd.3- rd.6) /Câștig/Venit impozabil

8. Venit net anual impozabil redus ³⁾ (acest camp permite suprascrisiere)

9. Impozit anual datorat/Impozit pe venit datorat
(rd.7. x 10% sau rd.8. x 10%) ⁴⁾

32.000

3.200



d) In cazul in care, valoarea înscrisă la rd.5 este mai mare sau egală cu valoarea determinată potrivit lit.g), la rd.6 se înscrie această din urmă valoare.

4) Rd.8 și rd.9 nu se completează de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real. În situația în care contribuabilii realizează pierderi fiscale, la rd.9 se va înscrie cifra "0".

Calculul impozitului pe veniturile din alte surse

Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Brașov

Impozitul pe veniturile din alte surse se calculează prin aplicarea unei cote de 10%!

art.115 și art. 116 Cod fiscal

Începând cu 01.07.2024, veniturile constatate de organele fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală*, a căror sursă nu a fost identificată, se impun **cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate.**

art. 117 Cod fiscal

**Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscală a ansamblului situației fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.*

Organul fiscal poate supune verificării persoanele care prezintă risc semnificativ de neconformare la declararea veniturilor impozabile și anume acele persoane în cazul cărora diferența între veniturile estimate în cadrul analizei de risc și veniturile declarate de persoana fizică și/sau de plătitori este mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puțin de 50.000 lei.

Înainte de selectarea pentru verificarea situației fiscale personale, aceste persoane sunt notificate cu privire la posibilitatea de a reanaliza situația fiscală personală, inclusiv de a depune sau de a corecta declarațiile fiscale în 30 de zile de la data comunicării notificării.

art.138 și art. 140¹ Codul de procedură fiscală

Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului și al accesoriilor.

art.139 și art. 146 Codul de procedură fiscală

Venituri din alte surse din străinătate

I.2.1.Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate

1

Șterge acest Venit

I.2.1.A.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

I.2.1.A.1.Țara în care s-a realizat venitul

Incepeti sa tastati cu majuscule cod auto tara, apoi selectati din lista valoarea dorita

I.2.1.A.2.Categoria de venit

Se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat.

a) Pentru transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembărămintelor acestuia cu titlu de moștenire, declarația se depune de contribuabilii moștenitori în situația în care succesiunea nu este dezbătută și finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, bifând, în acest caz, căsuța 'cu titlu de moștenire'.

b) Casuta'Remunerații/Indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/ administratorilor/cenzorilor și alte venituri similare' - se bifează în cazul în care persoanele fizice obțin venituri din străinătate care au aceeași natură ca veniturile (în bani sau în natură) asimilate salariilor, prevăzute la art.76 alin.(2) din Codul fiscal, dar care nu sunt obținute din desfășurarea unei activități dependente.

Sunt considerate astfel de venituri obținute din străinătate cele care sunt similare celor obținute din România ca:

- sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori;

- remunerații primite de directori în baza unui contract de mandat;

- indemnizația administratorilor, inclusiv indemnizația asociatului unic;

- sume din profitul net cuvenite administratorilor;

- sume primite de reprezentanți în adunarea generală a acționarilor și în consiliile de administrație;

- beneficiile în bani sau în natură obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☐ | 1. Activități independente |
| ☐ | 2.Drepturi de proprietate intelectuală |
| ☐ | 3.Cedarea folosinței bunurilor |
| ☐ | 4.Activități agricole |
| ☐ | 5.Silvicultură |
| ☐ | 6.Piscicultură |
| ☐ | 7.Transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului de investiții |
| ☐ | 8.Remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratori/cenzori și alte venituri similare ¹⁾ |
| ☐ | 9.Salarii plătite din România pentru activitatea desfășurată în străinătate |
| ☐ | 10.Dobânzi |
| ☐ | 11.Pensii |
| ☐ | 12.Premii |
| ☐ | 13.Dividende |
| ☐ | 14.Jocuri de noroc |
| ☐ | 15.1.Transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal deținute o perioadă de până la 3 ani, inclusiv |
| ☐ | 15.2.Transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal deținute o perioadă mai mare de 3 ani |
| ☐ | 16.Transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal cu titlu de moștenire |
| ☐ | 17.Lichidarea unei persoane juridice |
| ☒ | 18.Alte venituri |

Contribuțiile sociale obligatorii pentru veniturile din investiții și din alte surse



- Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)

Contribuțiile sociale obligatorii pentru veniturile din investiții și din alte surse

! NU se datorează contribuția de asigurări sociale (CAS).

Persoanele fizice datorează **contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)** dacă în cursul anului fiscal au realizat venituri a căror **valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime** brute pe țară, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, prevăzute mai jos, **indiferent de modul de plată și declarare a impozitului (prin auto impunere sau prin reținere la sursă).**

Veniturile care se cumulează sunt:

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală (*venitul net*);
- venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III (*venitul net*);
- venituri din cedarea folosinței bunurilor (*venitul net sau norma de venit*);
- venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură (*venitul net sau norma de venit*);
- **venituri din investiții** (*venitul și/sau câștigul - în cazul titlurilor de valoare tranzacționate prin intermediari - /câștigul net din investiții*);
- **venituri din alte surse** (*venitul brut, câștigul și/sau venitul impozabil*).

În cazul veniturilor din investiții nu sunt luate în calcul veniturile neimpozabile precizate la art. 93 din Codul fiscal.

Contribuțiile sociale obligatorii pentru veniturile din investiții și din alte surse

Pentru anul 2024

Se datorează Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) dacă în anul 2024 au fost realizate venituri din cele menționate în pagina anterioară a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative (An 2024, $6 \times 3300 = 19.800$ lei).

Baza anuală de calcul al CASS:

- a) **6 salarii minime brute pe țară**, pentru venituri estimate între 6 salarii minime brute pe țară inclusiv și 12 salarii minime brute pe țară - $3300 \times 6 = 19.800$;
- b) **12 salarii minime brute pe țară**, pentru venituri estimate între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv și 24 de salarii minime brute pe țară - $3300 \times 12 = 39.600$;
- c) **24 de salarii minime brute pe țară**, pentru venituri estimate cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute pe țară $3300 \times 24 = 79.200$.

CASS = 10% aplicat asupra bazei anuale de calcul.

 ANAF
Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Brașov

☐ Am realizat venituri între 6 salarii minime brute, inclusiv și 12 salarii minime brute ¹⁾

☒ Am realizat venituri între 12 salarii minime brute, inclusiv și 24 salarii minime brute ²⁾

☐ Am realizat venituri cel puțin egale cu 24 salarii minime brute ³⁾

/ 43

ANAF
Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Brașov

Întrucât, începând cu Declarația Unică 2024-2025, nu se mai realizează o estimare a veniturilor în Capitolul II, cei care doresc să fie asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate vor putea **opta**, oricând în cursul anului, să plătească CASS prin completarea Capitolului II din Declarația Unică, cu bifarea căsuței corespunzătoare situației proprii.

Art.180 Cod fiscal

Declarație rectificativă privind Capitolul II



Se bifează în situația în care se rectifică încadrarea de la lit.A-F, precum și în situația în care în cursul anului 2025, a fost depusă o declarație inițială completată numai la Capitolul I.

Daca se rectifica doar acest capitol, atunci Capitolul I nu se completeaza.

Declar că optez pentru plata CASS și mă încadrez în una din următoarele situații:



- | | |
|---|-------------------------------------|
| A. Încep în cursul anului fiscal să desfășor activități independente, altele decât cele din contracte sportive încheiate potrivit Legii nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare | ☐ |
| B. Desfășor activități independente și am înregistrat pierdere fiscală în anul fiscal anterior | ☐ |
| C. Desfășor activități independente și am înregistrat un venit net anual egal cu zero în anul fiscal anterior | ☐ |
| D. Realizez venituri din drepturi de proprietate intelectuală, asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III din Codul fiscal, venituri din cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din investiții și/sau din alte surse, prevăzute la art.155 alin.(1) lit.c) - h) din Codul fiscal | ☒ |
| E. Sunt persoană fără venituri | ☐ |
| F. Realizez venituri de natura celor prevăzute la art.155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează CASS | ☐ |

1. Bază de calcul al CASS

Baza de calcul al CASS este egală cu valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la data de 1 ianuarie 2025.

2.CASS datorat (rd.1 x 10%)

[illegible]

ANAF oferă contribuabililor o serie de servicii care facilitează accesul la informații și îndeplinirea obligațiilor fiscale, după cum urmează:

- Pentru a beneficia de îndrumare și asistență cu caracter general, în domeniul fiscal, puteți apela **Call-center-ul ANAF la numărul de telefon: 031.403.91.60;**
- Pentru a adresa cereri de asistență, persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de OUG nr. 44/2008 (...) vor utiliza **Formularul unic de contact** din contul propriu **Spațiul Privat Virtual** - selectând secțiunea Asistență și îndrumare de specialitate în domeniul fiscal. De asemenea serviciul **Spațiul Privat Virtual** poate fi utilizat pentru a solicita informații personalizate privind situația fiscală;
- Pe secțiunea **ANAF>Asistență Contribuabili>Servicii oferite contribuabililor** sunt publicate **Ghiduri curente și alte materiale informative**, ca de exemplu:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Brosura_Declaratia_Unica_2025.pdf;
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Brosura_Criptomonedede_2023.pdf.